

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2178/2532

นายสนอง สมทวี

โจทก์

นายเตี้ยเส็ง แซ่กอ

จำเลย

ร้อยโทมนตรี ลุยจันทร์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 102แผ่นที่ 7)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจาก
ตึกแถว เลขที่ 15/6 ซอยวัดปรก ถนนเจริญกรุงแขวงทุ่งวัดดอนเขตยานนาวา
กรุงเทพมหานครและส่งคืนตึกพิพาทดังกล่าวให้แก่โจทก์ในสภาพที่เรียบร้อย และให้
จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขน
ย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากตึกพิพาท

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 96,98)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ส่วนในเรื่องค่าเสียหาย
จำเลยได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้น
ต้น (อันดับ 71,77)

คำสั่ง

ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ